

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1711/2530

บริษัทธนาคารเอเชีย จำกัด
นายมานะ สุริยะภูมิ กับพวก
บริษัทyingการทอ จำกัด กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 731, มาตรา 732, มาตรา 744 (5)

ทรัพย์ที่มีการจำนองสองราย เมื่อผู้รับจำนองรายแรกขอให้ศาลขายทอดตลาดทรัพย์อย่างปลอดจำนองแล้ว ก็เป็นการปลอดจำนองตลอดไปถึงผู้รับจำนองรายหลังด้วย ผู้รับจำนองรายหลังจะขอให้ขายทอดตลาดไปโดยคงคิดจำนองของตนแย้งกับผู้รับจำนองรายแรกไม่ได้ เพราะเป็นการบังคับตามสิทธิของตนเป็นที่เสียหายแก่ผู้รับจำนองคนก่อน.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ ให้รับผิดชอบตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี สัญญากู้เงิน สัญญาขายลดเช็ค และเช็ค และให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบตามเช็ค ๔ ฉบับ คู่ความตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ศาลได้พิพากษตามยอม จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเพียง ๓ งวดแล้วผิดนัด โจทก์จึงนำยึดที่ดินโฉนดที่ ๒๘๒๙๑ และ ๒๘๘๐๔ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรซึ่งโจทก์รับจำนองไว้เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ ปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดมีการจำนองอันดับ ๒ ซึ่งผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้รับจำนอง เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีสอบถามผู้ร้องทั้งสองว่าจะให้ขายทอด

ตลาดอย่างติดจำนองหรือปลอดจำนอง ผู้ร้องทั้งสองขอให้ขายทอดตลาดอย่างติดจำนอง ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ขายทอดตลาดโดยติดจำนองอันดับ ๒

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดโดยปลอดจำนองทั้งหมด

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดไว้โดยปลอดจำนอง

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๗๒ บัญญัติว่า เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองแล้ว ได้เงินสุทธิเท่าใดให้ใช้แก่ผู้รับจำนองเรียงตามลำดับ มาตรา ๗๔๔ (๕) บัญญัติว่า จำนองย่อมระงับสิ้นไปเพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองตามคำสั่งศาล อันเนื่องมาแต่การบังคับจำนอง หรือถอนจำนอง ตามบทกฎหมายดังกล่าว เห็นว่า เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองได้เงินแล้วจะต้องใช้แก่ผู้รับจำนองเรียงตามลำดับ ดังนั้นหากผู้รับจำนองอันดับ ๒ ไม่ยอมขายทอดตลาดอย่างปลอดจำนอง แต่ผู้รับจำนองอันดับ ๓ ประสงค์ขายทอดตลาดอย่างปลอดจำนองเหมือนอันดับแรกแล้วก็ไม่อาจนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้แก่ผู้รับจำนองเรียงตามลำดับได้ และเมื่อพิจารณาถึงมาตรา ๗๔๔ (๕) ที่ให้การจำนองระงับสิ้นไปเพื่อขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลแล้ว ทำให้เห็นได้ชัดว่า เมื่อผู้รับจำนองรายแรกขอให้ขายทอดตลาดอย่างปลอดจำนองแล้ว ก็เป็นการปลอดจำนองไปตลอดถึงรายหลัง ๆ ด้วย ผู้ร้องทั้งสองจึงไม่มีสิทธิให้ขายทอดตลาดโดยติดการจำนองของตนแย้งกับโจทก์ผู้รับจำนองรายแรก ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายสมบัติ เดียววิศเรศ
ศาลอุทธรณ์ - นายถวิล ทองสว่างรัตน์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>